

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7356/2544

บริษัทเงินทุนบุคคลลัภย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทสหวิริยา ซิตี จำกัด (มหาชน)

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/12 (4)

ระหว่างการพิจารณาคดีล้มละลายคดีนี้ของศาลฎีกา ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง
ในอีกคดีหนึ่งอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการของจำเลย และคดีดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการ
ฟื้นฟูกิจการ ศาลฎีกาจึงต้องงดการพิจารณาคดีล้มละลายไว้ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย
พ.ศ.2483 มาตรา 90/12 (4) จนกว่าเหตุที่ต้องงดการพิจารณาคดีดังกล่าวจะสิ้นสุด
ลง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้มีการพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดและ
พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยไม่ยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ 2 ครั้ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
อนุญาต

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีล้มละลายพิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ครั้งที่ 2 แก่โจทก์ และยกอุทธรณ์ของโจทก์ คืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้แก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์นอกจากนี้ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกามีคำพิพากษาและส่งคำพิพากษาให้ศาลล้มละลายกลางเพื่ออ่านให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544

วันที่ 15 มกราคม 2545 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้งดการอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/12 (4) เนื่องจากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่ 992/2544 อนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการของจำเลยแล้ว และหากต่อมาศาลล้มละลายกลางในคดีหมายเลขแดงที่ 992/2544 มีคำสั่งเป็นประการใดแล้วให้โจทก์แถลงต่อศาลภายใน 7 วัน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549 ศาลล้มละลายกลางตรวจสอบแล้วเห็นว่าคดีหมายเลขแดงที่ 992/2544 ของศาลล้มละลายกลางยังอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการซึ่งไม่ทราบกำหนดเวลาแน่นอนว่าคดีจะเสร็จสิ้นการฟื้นฟูกิจการเมื่อใด จึงเสนอศาลฎีกาเพื่อพิจารณา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งในคดีหมายเลขแดงที่ 992/2544 อนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการของจำเลย และปัจจุบันคดียังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ศาลฎีกาจึงต้องงดการพิจารณาคดีล้มละลายไว้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/12 (4)

ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา เมื่อเหตุที่ต้องงดการพิจารณาคดีดังกล่าวสิ้นสุดลงแล้ว ให้ศาลล้มละลายกลางแจ้งให้ศาลฎีกาทราบโดยเร็ว.

(พัฒนชัย โชติชูตระกูล-สมชาย พงษ์ธา-พิชัย อภิชาติอำมฤต)

ศาลล้มละลายกลาง - นายพรชัย อัสววัฒนาวร

ศาลอุทธรณ์ - นายสมควร วิเชียรวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ